

0020436-39.2015.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

...

...

A Terceira Seção deste Superior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020436-39.2015.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020436-39.2015.8.26.0071

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERLEI JOSÉ RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu VANDERLEI JOSÉ RIBEIRO, com qualificação completa a fls. 111, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal porque, no dia 04 de setembro de 2013, às 15h40min, no AC Souza Supermercado, situado na Rua Gaudêncio Piola, 4-15, sala 03, Vila São Paulo, em Bauru, agindo em concurso e com unidade de propósitos com pessoa não identificada, teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais),

pertencentes à vítima Antônia Cláudia Pereira de Souza.

A denúncia, que veio instruída por inquérito policial, foi recebida.

Então, o réu foi citado e, por meio de defensora dativa, apresentou defesa prévia.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum.

Intimado, o réu não compareceu para ser interrogado, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Na oportunidade do art. 402 do Código de Processo Penal deferiu-se pedido do Ministério Público para a juntada de certidões de antecedentes criminais do réu. A defesa nada requereu.

Em seus memoriais, o Ministério Público, afirmando terem restado comprovadas a autoria e a materialidade do crime, requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Me relação à dosimetria das penas, pediu seja fixada pena-base em quantidade superior ao mínimo legal, em virtude da culpabilidade exacerbada e dos antecedentes do réu, impondo-se o cumprimento de pena em regime inicial fechado.

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência probatória. Para o caso de condenação, requereu o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão do instrumento, fixando-se a pena-base no mínimo legal e determinando-se o cumprimento de pena em regime inicial diverso do fechado.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva é certa e está demonstrada por todo o conjunto probatório, que evidenciou ter havido ataque ao patrimônio da vítima, mediante grave ameaça, com o consequente desfalque patrimonial.

Também é certa a autoria do crime imputado ao réu.

A vítima, prestando declarações em juízo, afirmou que conhecia o acusado desde a infância, pois ele era pessoa que sempre morou no bairro onde o crime ocorreu. Na ocasião dos fatos, o réu e um rapaz desconhecido entraram no supermercado e foram até o corredor onde ficavam as bebidas alcoólicas, retirando-se em seguida. Logo depois eles retornaram, compraram uma bebida e novamente saíram. Na sequência, eles tornaram a voltar ao estabelecimento e se dirigiram ao caixa onde, armado, o comparsa do réu anunciou o roubo, enquanto o acusado apanhou cerca de R\$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro que estavam no caixa, com os quais a dupla de assaltantes deixou o local. Depois do fato, a vítima soube que o acusado, dirigindo-se à irmã dela, teria pedido desculpas por ter roubado a ofendida.

A propósito, é preciso não perder de vista que, em crimes como esse, as declarações da vítima assumem particular relevância como elemento de convicção, porque trata-se de pessoa que esteve frente a frente com o autor da infração penal, não se tendo demonstrado que ela tivesse outro interesse que não o de pronunciar a realidade dos fatos. E no caso presente, é preciso não perder de vista que as declarações da vítima mostraram-se consistentes e coerentes, dignas portanto de todo o crédito.

Comprovada, pois, a autoria do crime de roubo atribuído ao réu, e nessas condições, a procedência da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

A conduta do acusado não se mostrou de maior reprovabilidade, de forma que a pena-base é fixada no mínimo legal, ou seja, em quatro anos de reclusão mais dez dias-multa.

Não existem agravantes ou atenuantes genéricas a serem consideradas.

O crime de roubo foi praticado em concurso de agentes e mediante emprego de arma, como ficou suficientemente demonstrado pela prova oral já analisada, que evidenciou ter o acusado atuado em conjunto com um comparsa, que não foi identificado e que usou uma arma para intimidar a ofendida. Isso leva ao aumento da pena em 1/3 (um terço), por força das causas de aumento de pena prevista no § 2º, I (disposição vigente na época dos fatos) e II do art. 157 do Código Penal, o que resulta em cinco anos e quatro meses de reclusão mais treze dias-multa.

A propósito, é desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena, já que a comprovação da circunstância majorante é possível através da prova oral, quando esta se mostrar suficiente para tanto. Nesse sentido é, aliás, o entendimento que predomina no Superior Tribunal de Justiça, como se vê de acórdão da lavra do eminente Ministro Ribeiro Dantas, cuja ementa é a seguinte:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

...
...

A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

...
...

Writ não conhecido" (HC 360.960/SP, 5ª Turma, j. 09/06/20, DJe 15/06/20).